

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81/2531
อัยการ พะเยา
นาย ปั่น แจ่ม สว่าง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 226

คำเบิกความของพยานที่หูหนวกและเป็นใบ้ให้ถือว่าเป็นคำเบิกความของพยานบุคคล ส่วนวิธีถามหรือตอบนั้นอาจจะกระทำโดยวิธีเขียนหนังสือหรือโดยวิธีอื่นที่สมควรได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 288, 289, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลบจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 289 ลงโทษตามมาตรา 289 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 ให้ประหารชีวิตจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าโจทก์มีประจักษ์พยานเพียงคนเดียวคือนางสาวสุพลซึ่งเป็นใบ้และหูหนวกแต่กำเนิด จึงเป็นพยานที่หย่อนสมรรถภาพในการเข้าใจสื่อความหมาย ไม่อาจรับฟังได้อย่างสนิทใจว่าพยานจะเข้าใจความหมายตรงกันกับที่ถามแปล เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96 ให้ถือว่าเป็นคำเบิกความของพยานที่หูหนวกและเป็นใบ้เป็นคำเบิกความของพยานบุคคล ส่วนวิธีถามหรือตอบนั้นอาจจะกระทำโดยวิธีเขียนหนังสือหรือโดยวิธีอื่นใดที่สมควร

ได้ ปรากฏจากบันทึกของศาลในคำเบิกความของนางสาวสุพลว่าโจทก์ได้นำนายบุญโฮม จันทรสมบัติ กับนายนิรันดร์ อุปนันท์อาจารย์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้ถามโดยใช้กระดานดำเป็นอุปกรณ์ช่วยในการถาม ดังนั้นจึงต้องถือว่าคำเบิกความของนางสาวสุพลเป็นคำเบิกความของพยานบุคคลตามปกติ ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะเชื่อคำเบิกความของนางสาวสุพลได้เพียงไรหรือไม่เท่านั้น

ได้ตรวจสอบคำเบิกความของนางสาวสุพลในชั้นศาลและชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.15 จ.16 แล้ว ข้อที่นางสาวสุพลอ้างว่าได้อยู่กับผู้ตายขณะที่ผู้ตายถูกคนร้ายข่มขืนกระทำชำเราและใช้มีดฟันเมื่อคนร้ายหนีไปแล้วจึงเข้าไปพุงและลากผู้ตายซึ่งขณะนั้นยังไม่ตายออกมาจากที่เกิดเหตุนั้นรับฟังได้ว่าเป็นความจริง เพราะนายพร นิทะโน ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตายเบิกความว่า วันเกิดเหตุประมาณ 17 นาฬิกาขณะที่นายพรออกติดตามหาผู้ตายนั้น ได้พบนางสาวสุพลอยู่ห่างที่เกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร นางสาวสุพลกำลังอยู่ในอาการตกใจเหมือนคนผวาที่ข้อแขนมีเลือดเปื้อนและเมื่อพากันย้อนกลับเข้าไปในป่าก็พบผู้ตายถูกฟันนอนหมดสติอยู่ตรงกับที่นางสาวสุพลส่งภาษาไปบอก

สำหรับตัวคนร้ายนั้น พันตำรวจโทบุญมี มูลสาร เบิกความว่าได้ให้นายมิ่ง ใจมูล พี่ชายของนางสาวสุพลถามนางสาวสุพลถึงตัวคนร้ายโดยวิธีส่งภาษาไปในคืนที่เกิดเหตุนั้นเอง นางสาวสุพลก็ตอบด้วยภาษาไป่โดยยกมือขึ้นสูงเหนือศีรษะหมายความว่าคนร้ายเป็นคนรูปร่างสูง ใช้นิ้วชี้ที่ได้จุมูกหมายความว่าคนร้ายมีหนวด ใช้นิ้วยกจกดที่ริมคิ้วหมายความว่า คนร้ายเป็นทหาร ใช้นิ้วทั้งห้าติดที่บริเวณหน้าท้องหมายความว่าคนร้ายเล่นซิ่งหรือดนตรี และใช้มือกำที่ปากหมายความว่าคนร้ายดุดกัญชา เดิมพันตำรวจโทบุญมีเข้าใจว่าคนร้ายเป็นทหารพรานเพราะที่หมู่บ้านนั้นมีทหารพรานอยู่ 1 กองร้อย วันรุ่งขึ้นจึงจัดทหารพรานและผู้ชายในหมู่บ้านมาให้ นางสาวสุพลชี้ตัว แต่นางสุพลก็ไม่ชี้ใคร จึงให้นายมิ่งส่งภาษาไปสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวสุพลก็เอาดินมาแปะหรือทาที่หน้าแข้งทั้งสองข้างหมายความว่า คนร้ายมีแผลเป็นที่ขา ขยับมือเหมือนคนขี่รถจักรยานยนต์ และแสดงท่าทางว่าคนร้ายเคยมาพักที่บ้านนายมิ่ง นายมิ่งจึงนึกถึงจำเลยที่เคยเป็นชาวเขาอาสาสมัครซึ่งมีรูปแบบคล้ายทหารชุดสีเขียวมีหมวก ดังนั้นพันตำรวจโทบุญมีจึงพานางสาวสุพลมาที่บ้านจำเลย เมื่อถึงบ้านจำเลยพอนางสาวสุพลเห็นรถจักรยานยนต์อยู่ใต้ถุนบ้านก็ขี่มือไปที่รถร้องเย้ ๆ หมายความว่า เป็นรถของคนร้าย เมื่อขึ้นไปบนเรือนนางสาวสุพลก็ไปชี้ที่เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน และกางเกงขายาวสีน้ำตาลเก่า ๆ ซึ่งตากอยู่ส่งภาษาไปบอกว่าเป็นเสื้อผ้าของคนร้าย เมื่อเห็นซึ่งที่แขวนอยู่ข้างฝานางสาวสุพลก็ชี้และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นพบบัตรประชาชนของจำเลยนางสาวสุพลก็ชี้ที่ภาพถ่ายติดบัตรประชาชนส่งภาษาไปบอกว่าเป็นคนร้าย ยิ่งไปกว่านั้นขณะอยู่ใต้ถุนนางสาวสุพลก็ได้หยิบไม้ไผ่ซึ่งมีรอยตัดมาใหม่ ๆ ให้ดูไม้ไผ่ดังกล่าวปรากฏจากคำเบิกความของนายมิ่งว่า มีเฉพาะที่ป่าห้วยแม่เชียงอันเป็นที่เกิดเหตุ ป่ารอบ ๆ บ้านจำเลยจะไม่มีไม้ไผ่ชนิดนี้ ในที่สุดเมื่อได้ตัวจำเลยมานางสาวสุพลก็ชี้ตัวจำเลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายภาพไว้ โดยเฉพาะภาพถ่ายภาพที่ 22 เอกสารหมาย จ.10 เห็นได้ชัดเจนว่าจำเลยเป็นโรคผิวหนังตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงมาถึงข้อเท้าทั้งสองข้าง

จากการบอกลักษณะของคนร้ายด้วยวิธีส่งภาษาไปดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าตรงกับลักษณะของจำเลยเกือบทั้งสิ้นตั้งแต่รูปร่างหน้าตา เครื่องดนตรี รถจักรยานยนต์ โรคผิวหนังที่เห็นได้ชัดจากภาพถ่ายที่ขาทั้งสองข้าง รวมทั้งเรื่องการเป็นทหารจำเลยก็เบิกความยอมรับว่าเคยเป็นชาวเขาอาสาสมัคร ดังนั้นคำเบิกความของนางสาวสุพลโดยวิธีตอบคำถามด้วยการส่งภาษาไปที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ข่มขืนกระทำชำเราและฆ่าผู้ตายจึงรับฟังได้ว่า เป็นความจริง

ข้อที่ศาลชั้นต้นดำหนิว่า ในชั้นศาลนางสาวสุพลเบิกความไม่ละเอียดเหมือนชั้นสอบสวนนั้น เห็นว่า การที่เบิกความในชั้นศาลแม้จะไม่ละเอียดเหมือนในชั้นสอบสวน

แต่ความสำคัญตรงกัน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับผู้ถามว่าจะถามละเอียดเพียงใด ดัง
จะเห็นได้ว่าชั้นสอบสวนมีการสอบถามโดยละเอียด 2 ครั้งโดยใช้ผู้ถามต่างกันแต่ก็
ปรากฏว่านางสาวสุพลก็ให้การตรงกันเกือบหมดดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 15
16 ส่วนข้อที่ว่า เมื่อศาลอ่านคำให้การที่ศาลจดบันทึกมาถึงตอนที่ว่า "ระหว่างทาง
พบชายคนหนึ่งคือจำเลย" ล่ามได้ให้พยานดูรอบ ๆ ห้องพิจารณา 3 ครั้ง พยานจึงชี้ไป
ที่นายหมอก แจ้งสว่าง พี่ชายของจำเลยซึ่งสวมเสื้อสีเหลืองคล้ายกับเสื้อของจำเลย
และชี้จำเลยด้วยนั้น อาจจะเป็นเพราะนางสาวสุพลไม่เข้าใจความหมายของคำถาม
ก็ได้ เพราะไปชี้ให้ดูรอบ ๆ ห้องพิจารณาหาใช่เป็นข้อที่จะแสดงว่าการชี้ตัวคนร้ายอาจ
จะสับสนดังที่อ้างไม่

จากเหตุผลที่ได้วินิจฉัยมา ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์โดยเฉพาะคำ
เบิกความของนางสาวสุพลรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ข่มขืนกระทำชำเราและฆ่า
ผู้ตายตั้งฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ